

1. INTRODUÇÃO

A quarta edição do *The Academy Bulletin*, publicação semestral da *International Academy of Financial Crime Litigators*, traz uma seleção robusta de artigos voltados à análise de crimes financeiros em contexto global. A edição foca em temas como corrupção, financiamento do terrorismo, recuperação de ativos, e os desafios legais de distinguir influência legítima de práticas ilícitas em democracias contemporâneas. Apesar da relevância jurídica e política dos textos, a publicação apresenta limitações notáveis, sobretudo por negligenciar contradições flagrantes no comportamento de determinados Estados.

Este é particularmente o caso de Israel, cuja atuação histórica no financiamento de grupos armados, como o Hamas, e sua seletiva aplicação de leis antiterrorismo, revelam um padrão de hipocrisia geopolítica raramente abordado com a profundidade necessária por revistas jurídicas ocidentais. O *Bulletin* acerta ao elevar o debate técnico, mas peca ao blindar certas potências de uma análise crítica mais incisiva. Esta resenha visa, portanto, não apenas destacar os méritos dos artigos publicados, mas também tensionar as ausências estruturais, os silêncios editoriais e os duplos padrões evidentes na abordagem geopolítica.

2. ANÁLISE DOS ARTIGOS

2.1. O FCPA aos 50 anos: avanços e contradições

Andrew T. Wise oferece uma análise histórica do *Foreign Corrupt Practices Act* (FCPA), destacando sua importância para a institucionalização de práticas de *compliance* corporativo e para a promoção da ética nos negócios internacionais. O autor acerta ao evidenciar o impacto do caso *United States v. Hoskins* na limitação da aplicação extraterritorial da norma, marcando um importante precedente jurídico. No entanto, a análise carece de profundidade crítica ao ignorar como o próprio sistema internacional de combate à corrupção pode ser instrumentalizado por potências hegemônicas.

Um exemplo ilustrativo é o comportamento de empresas israelenses na África. Segundo o *Washington Post* (2020), diversas companhias com sede em Israel estariam envolvidas em esquemas de suborno e evasão de divisas, usando paraísos fiscais para mascarar transações ilícitas. O FCPA, com sua pretensa universalidade, permanece impotente frente a essas práticas quando perpetradas por aliados estratégicos dos EUA, evidenciando um duplo padrão na aplicação da lei anticorrupção.

2.2. Doação política vs. suborno: a hipocrisia democrática

No artigo de Judith de Boer, há uma interessante exploração da fronteira ambígua entre financiamento político legítimo e corrupção disfarçada. Usando exemplos da Holanda, a

autora aponta como interesses privados podem cooptar a democracia por meio de doações legais, porém eticamente questionáveis. A reflexão é válida, mas o escopo europeu limita seu potencial analítico.

Não se menciona, por exemplo, o caso de Israel e o financiamento político que recebe de bilionários norte-americanos como Sheldon Adelson. A *Transparency International* (2022) denunciou como essas doações privadas influenciaram diretamente a formulação de políticas públicas e decisões diplomáticas em Israel. Paralelamente, qualquer forma de financiamento oriundo da diáspora palestina é automaticamente classificado como “apoio ao terrorismo”, revelando o caráter seletivo e ideológico da aplicação das normas. O que é influência legítima para uns é subversão para outros, a depender do alinhamento geopolítico.

2.3. Recuperação de ativos e cooperação internacional

Oscar Solórzano traz à tona os desafios legais e políticos da recuperação de ativos ilícitos, com foco no caso peruano de James Stone. O artigo é tecnicamente consistente e revela as dificuldades de cooperação entre jurisdições com diferentes níveis de institucionalidade. Todavia, novamente, o recorte da análise exclui protagonistas geopolíticos relevantes.

Israel, por exemplo, figura como um destino preferencial para ativos de origem duvidosa. Reportagem do *Haaretz* (2023) revelou que bancos israelenses lavaram cerca de US\$ 1,3 bilhão pertencentes a oligarcas russos com vínculos diretos com o Kremlin. Apesar de sanções ocidentais, essas instituições operaram com relativa impunidade, sob complacência de autoridades financeiras locais. Isso demonstra que a recuperação de ativos não é apenas um problema técnico, mas um campo permeado por considerações estratégicas e alianças políticas.

2.4. Israel e o financiamento do terrorismo: uma contradição histórica

Hadar Israeli e Eran Elharar escrevem sobre as medidas adotadas por Israel após os ataques de 7 de outubro, exaltando o rigor das suas legislações antiterrorismo. Contudo, a dupla ignora uma das contradições mais documentadas da política israelense: seu apoio ao crescimento do Hamas nos anos 1980. Segundo o *Institute for Palestine Studies* e reportagens do *The Guardian* (2018), Israel promoveu e tolerou o crescimento da organização islâmica como forma de enfraquecer a então hegemônica OLP (Organização para a Libertação da Palestina).

Esse tipo de estratégia, de criar inimigos controláveis, se repete hoje na Síria, onde Israel já apoiou grupos armados contrários ao governo Assad, conforme revelado pela *Reuters* (2021). Essa duplicidade mina a credibilidade de qualquer discurso sobre combate ao terrorismo e revela como o rótulo “terrorista” pode ser manipulado de acordo com conveniências geopolíticas. O *Bulletin*, ao silenciar sobre esses fatos, compromete sua autoridade moral no tema.

2.5. Criminalização excessiva e riscos ao investimento

Por fim, Pisano e Capogna discutem os riscos da criminalização exacerbada de relações comerciais legítimas, utilizando os escândalos envolvendo a petroleira Eni como

exemplo. A análise tem mérito ao alertar para o risco de sobreposição entre política criminal e guerra comercial, especialmente na Europa. Ainda assim, falha em não considerar a dimensão política da seletividade penal, quando aplicada a atores não alinhados ao eixo euro-americano.

Israel, por exemplo, aplica suas leis antiterrorismo com enviesamento étnico e político. Conforme documentado pela ONG israelense *B'Tselem* (2021), grupos de colonos que cometem crimes violentos contra palestinos recebem financiamento do Estado e raramente enfrentam sanções. Enquanto isso, ONGs palestinas são criminalizadas com base em alegações vagas de “vínculos terroristas”, muitas vezes sem provas concretas. Essa disparidade jurídica não é apenas uma falha técnica, mas um uso cínico do direito como arma política.

3. CRÍTICAS ESTRUTURAIS AO *BULLETIN*

Além das omissões nos artigos individuais, o *The Academy Bulletin* falha em aspectos estruturais que comprometem sua pretensão de ser uma publicação crítica e global:

3.1. Viés geopolítico evidente

O foco excessivo em práticas jurídicas dos EUA e da Europa cria um desequilíbrio analítico. A ausência de críticas a aliados estratégicos como Israel, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos revela uma cautela editorial que beira a conivência. A luta contra a corrupção e o terrorismo, quando tratada com filtros geopolíticos, perde legitimidade.

3.2. Hipocrisia tecnológica

O *Bulletin* dedica artigos à ameaça das criptomoedas no financiamento do terrorismo, mas ignora como Israel se tornou uma referência global em tecnologias de espionagem e vigilância. O escândalo do *Pegasus Project* (2021) mostrou como o software da NSO Group, empresa israelense, foi utilizado por regimes autoritários para perseguir jornalistas e opositores. É inadmissível que uma publicação voltada à ética jurídica ignore o papel dessas tecnologias na erosão do Estado de Direito.

3.3. Omissão sobre lobbies e militarismo

O *Bulletin* trata com profundidade a corrupção privada e estatal, mas silencia sobre o gigantesco lobby pró-Israel no Congresso dos EUA. Em 2023, foram destinados US\$ 3,8 bilhões em ajuda militar a Israel, mesmo diante de reiteradas denúncias de crimes de guerra contra civis palestinos, como apontado pela Anistia Internacional. A interseção entre lobby, financiamento público e violação de direitos humanos deveria estar no centro do debate, mas é convenientemente ignorada.

4. CONCLUSÃO

A quarta edição do *The Academy Bulletin* acerta ao trazer temas centrais para o debate jurídico contemporâneo, especialmente no que tange à intersecção entre política, finanças e direito penal internacional. Os artigos são, em geral, tecnicamente bem elaborados e relevantes para acadêmicos, operadores do direito e formuladores de políticas públicas.

Entretanto, a ausência de uma crítica sistemática a Estados como Israel compromete a pretensão de universalidade ética da publicação. Ao evitar temas espinhosos como o financiamento israelense a milícias, a lavagem de dinheiro por bancos nacionais e a criminalização seletiva de organizações palestinas, o *Bulletin* acaba por reforçar um duplo padrão que mina a luta global contra o crime financeiro e o terrorismo.

Fica o desafio para as próximas edições: incluir vozes e casos que incomodam, abrir espaço para análises verdadeiramente plurais e romper com o filtro geopolítico que ainda contamina o campo jurídico internacional. Só assim a publicação poderá cumprir seu papel com plena integridade intelectual.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- B'Tselem. (2021). *A regime of Jewish supremacy from the Jordan River to the Mediterranean Sea: This is apartheid*.
- The Guardian. (2018). *How Israel helped create Hamas*.
- Haaretz. (2023). *Israeli banks involved in laundering for Russian oligarchs*.
- Institute for Palestine Studies. (2014). *Hamas: A Creation of Mossad?*
- New York Times. (2014). *Israel's Strategic Support for Hamas in the 1980s*.
- Pegasus Project. (2021). *Global investigation into NSO Group spyware*.
- Reuters. (2021). *Israel secretly armed Syrian rebels in Golan Heights*.
- Transparency International. (2022). *The influence of private donations in Israeli politics*.
- Washington Post. (2020). *Israeli firms bribing officials in Africa*.